第三章 涉税专业服务程序与方法

历年考情概况

考试分值	80 分左右
考查形式	客观题、主观题
高频考点	纳税审查基本方法、增值税的基础知识、企业所得税基础知识、公益性捐赠支出的纳税调整、专项附加扣除、土地增值税纳税审核等

【考点一】纳税审查基本方法（★★）

1.顺查法和逆查法。

针对查账的顺序不同分为顺查法和逆查法。

（1）顺查法

原始凭证→账簿→报表

（2）逆查法

报表→账簿→原始凭证

2.详查法和抽查法。

根据审查的内容、范围不同分为详查法和抽查法。

3.核对法和查询法。

（1）核对法

通过对纳税人的各种相关联的会计凭证、账簿、报表及实物进行相互核对，验证其在纳税方面是否存在问题的一种方法。

（2）查询法

在查账过程中，根据查账的线索，通过询问或调查的方式，取得必要的资料或旁证的一种审查方法。

4.比较分析法和控制计算法。

（1）比较分析法

将纳税人、扣缴义务人审查期间的账表资料和账面同历史的、计划的、同行业的、同类的相关资料进行对比分析，找出存在问题的一种审查方法。分析比较的结果只能为更进一步的审查提供线索，而不能作为依据。

（2）控制计算法

根据账簿之间、生产环节之间的必然联系，提供测算以证实账面数据是否正确的审查方法。比如以产核销、以耗定产属于此种方法。

5. 审阅法、复算法

（1）审阅法：通过对被审计单位有关书面资料进行仔细观察和阅读来取得审计证据。

（2）复算法：对凭证、账簿和报表以及预算、计划、分析等书面资料重新复核、验算。

6. 调节法、盘存法

（1）调节法：以一定时点的数据为基础，结合因已经发生的正常业务而应增应减的因素，将其调整为所需要的数据，从而验证被查事项是否正确；通常用来审核银行存款和存货的结存情况。

（2）盘存法：通过对有关财产物资的清点、计量，来证实账面反映的财物是否确实存在；盘存法通常分为直接盘存法（亲自盘点）和监督盘存法（不亲自盘点，观察和监督）；在审核过程中，多数采用监督盘存法。

7. 观察法、鉴定法

（1）观察法：涉税专业服务人员通过实地观看视察来取得审计证据。例如了解被审计单位的财产物资的存放，保管和使用状况，借以确定盘点重点、证实账簿记录、充实证据资料。

（2）鉴定法：聘有关专家运用相应专门技术和知识加以鉴定证实的方法。例如鉴定工程质量，对书面资料的真伪进行鉴定。

【考点二】增值税纳税审核（★★★）

1.增值税一般纳税人的纳税审核。

（1）一般纳税人登记的审核

（2）征税范围的审核

（3）计税方法的审核

（4）销项税额的审核

（5）进项税额的审核

（6）加计抵减的审核

（7）预缴税款的审核

（8）增值税应纳税额的审核

2.增值税小规模纳税人的纳税审核

（1）应税销售额的审核

（2）应税销售额扣除的审核

（3）应纳税额的审核

【考点三】增值税的基础知识（★★★）

1.一般纳税人应纳增值税的计算

（1）销项税额＝不含税销售额×税率

会计核算：正常销售，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”简易办法征税的，贷记“应交税费——未交增值税”。

（2）进项税额

①对于一般纳税人，其进项税额可以按照三票凭票抵扣和一项计算抵扣，其中，三票是指增值税专用发票、进口增值税专用缴款书和税收缴款凭证；一项计算抵扣是指农产品收购凭证。

②不得抵扣的进项税

下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

A.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。

纳税人的**交际应酬消费属于个人消费**。

B.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。

C.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务。

D.非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

E.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

F.购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

G.财政部和国家税务总局规定的其他情形。

（3）进项税的会计核算。

一般纳税人可以抵扣的进项税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”；

不允许抵扣进项税额的，计入相关成本费用中。

【考点四】企业所得税基础知识（★★★）

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－减免税额－抵免税额

应纳税所得额＝收入总额－不征税收入－免税收入－各项扣除-允许弥补以前年度亏损

上述公式是企业所得税的主干公式，也是根据企业所得税计算与缴纳的思路而列式的。

（1）收入，一定要注意不征税收入、免税收入，为历年考试的重点。

（2）税率，一定要注意不同税率的几种情况。

（3）扣除项目和扣除标准属于考试的重点，大家一定要熟记，尤其是业务招待费、广告费和业务宣传费、捐赠支出、利息支出、赞助支出、税收滞纳金等。这些都属于考试的重点。

（4）亏损弥补（企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过5年）。

（5）减免税额。

（6）抵免税额。

【考点五】委托加工的消费税处理（★★★）

委托加工业务中，受托方加工完毕向委托方交货时，由受托方代收代缴消费税。

委托方将收回的应税消费品以不高于受托方的计税价格出售的，为直接出售，不再缴纳消费税；

委托方以高于受托方的计税价格出售的，不属于直接出售，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。

工业企业以外的单位和个人的下列行为视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税：

（1）将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的；

（2）将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的。

【考点六】广告费和业务宣传费的扣除项目（★★★）

（1）除另有规定外，不超过当年销售（营业）收入 **15%**的部分，准予扣除；超过部分，**准予**在以后纳税年度**结转扣除**；

（2）计算扣除限额的基数：销售（营业）收入，与业务招待费计算税前扣除限额的依据是相同的；

（3）企业在**筹建期间**，发生的广告费和业务宣传费，可按实际发生额计入企业筹办费，并按有关规定在税前扣除；

（4）企业申报扣除的广告费支出应与赞助支出严格区分；

（5）属于会计与税法的暂时性差异，可能出现纳税调增，也可能出现纳税调减。与职工教育经费相同。

【考点七】公益性捐赠支出的纳税调整（★★★）

（1）公益性捐赠的界定。

企业通过公益性社会团体或县级以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。

（2）纳税人向受赠人的**直接捐赠不能在税前扣除**；

（3）超过标准的捐赠支出不能在税前扣除：**年度利润总额 12%**

超标准的公益性捐赠，**准予以后 3 年内结转扣除**；企业在对公益性捐赠支出计算扣除时，应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。

（4）企业将自产货物用于捐赠，应分解为按公允价值视同销售和捐赠两项业务进行所得税处理。

【考点八】不得扣除的项目（★★）

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

2.企业所得税税款；

3.税收滞纳金；

4.罚金、罚款和被没收财物的损失；

注意：**违约金、罚息、诉讼赔偿可以在税前扣除**。

5.超过规定标准的捐赠支出；

6.**赞助支出**，与生产经营活动无关的各种非广告性质支出；

7.未经核定的准备金支出；

8.**企业之间支付的管理费**、企业内**营业机构之间支付的租金和特许权使用费**，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除；

9.与取得收入无关的其他支出。

【考点九】个人独资企业和个体工商户个税的计算（★★）

1.查账征税办法。

计算应纳税所得额时注意：

（1）投资者的工资不得在税前扣除。

（2）企业从业人员合理的工资、薪金支出，允许在税前据实扣除。

（3）投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除。投资者及其家庭发生的生活费用与企业生产经营费用混合在一起，并且难以划分的，全部视为投资者个人及其家庭发生的生活费用，不允许在税前扣除。

（4）企业生产经营和投资者及其家庭生活共用的固定资产，难以划分的，由主管税务机关根据企业的生产经营类型、规模等具体情况，核定准予在税前扣除的折旧费用的数额或比例。

（5）企业拨缴的工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费分别在其工资、薪金总额的**2%、14%、2.5%**的标准内据实扣除。

（6）企业每一纳税年度发生的广告和业务宣传费用不超过当年销售（营业）收入**15%**的部分，可据实扣除；超过部分，**准予**在以后纳税年度**结转扣除**。

（7）企业每一纳税年度发生的与其生产经营业务直接相关的业务招待费，按照**发生额的60%**扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的**5‰**。

（8）企业计提的各种准备金不得扣除。

2.核定征税。

有下列情形之一的，采取核定征收方式征收个人所得税：

（1）企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的；

（2）企业虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；

（3）纳税人发生纳税义务，未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的。

应纳所得税额的计算公式：

应纳税所得额＝收入总额×应税所得率或=成本费用支出额÷（1－应税所得率）×应税所得率

应纳所得税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数

3.捐赠扣除。纳税义务人申报的应纳税所得额 30%的部分。

4.境外所得的已纳税款的扣除。

纳税人从中国境外取得的所得，准予其在应纳税额中扣除已在境外缴纳的个人所得税税款。但扣除额不得超过该纳税人境外所得依照我国税法规定计算的应纳税额。

【考点十】专项附加扣除（★★★）

专项附加扣除目前包含了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、婴幼儿子女照护等 7 项支出。

取得综合所得和经营所得的居民个人可以享受专项附加扣除。

（1）子女教育

纳税人年满 3 岁的子女接受学前教育和学历教育的相关支出，按照每个子女**每月 2000 元（每年 24000 元）**的标准定额扣除。

学前教育包括年满 3 岁至小学入学前教育；学历教育包括义务教育（小学、初中教育）、高中阶段教育（普通高中、中等职业、技工教育）、高等教育（大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育）。

父母可以选择由其中一方按扣除标准的 100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的 50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

纳税人子女在中国境外接受教育的，纳税人应当留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。

（2）继续教育

纳税人在中国境内接受学历（学位）继续教育的支出，在学历（学位）教育期间按照**每月 400 元（每年 4800 元）**定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限**不能超过 48 个月（4 年）**。纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出，在取得相关证书的当年，按照 **3600 元定额扣除**。

个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，符合税法规定扣除条件的，可以选择由其父母扣除，也可以选择由本人扣除。

纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的，应当留存相关证书等资料备查。

（3）大病医疗

在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计**超过 15000 元的部分**，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在 **80000 元限额内据实扣除**。

纳税人发生的医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除；未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。

纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，应按前述规定分别计算扣除额。

纳税人应当留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或复印件）等资料备查。医疗保障部门应当向患者提供在医疗保障信息系统记录的本人年度医药费用信息查询服务。

（4）住房贷款利息

纳税人本人或配偶，单独或共同使用商业银行或住房公积金个人住房贷款，为本人或其配偶购买中国境内住房，发生的首套住房贷款利息支出，在实际发生贷款利息的年度，按照**每月 1000 元（每年 12000 元）**的标准定额扣除，扣除期限最长**不超过 240 个月（20 年）**。纳税人只能享受一套首套住房贷款利息扣除。

首套住房贷款是指购买住房享受首套住房贷款利率的住房贷款。经夫妻双方约定，可以选择由其中一方扣除，具体扣除方式在确定后，一个纳税年度内不得变更。

夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款，其贷款利息支出，婚后可以选择其中一套购买的住房，由购买方按扣除标准的 100%扣除，也可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的 50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

纳税人应当留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查。

（5）住房租金

纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，可以按照以下标准定额扣除：

直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为**每月 1500 元（每年 18000 元）**；

除上述所列城市外，市辖区户籍人口超过 100 万的城市，扣除标准为**每月 1100 元（每年 13200 元）**；

市辖区户籍人口不超过 100 万的城市，扣除标准为**每月 800 元（每年 9600 元）**。

市辖区户籍人口，以国家统计局公布的数据为准。

所称主要工作城市是指纳税人任职受雇的直辖市、计划单列市、副省级城市、地级市（地区、州、盟）全部行政区域范围；纳税人无任职受雇单位的，为受理其综合所得汇算清缴的税务机关所在城市。

夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除住房租金支出。住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除。

纳税人及其配偶在一个纳税年度内不得同时分别享受住房贷款利息专项附加扣除和住房租金专项附加扣除。

纳税人应当留存住房租赁合同、协议等有关资料备查。

（6）赡养老人。

纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出，统一按以下标准等额扣除：

纳税人为独生子女的，按照**每月 3000 元（每年 36000 元）**的标准定额扣除；

纳税人为非独生子女的，由其与兄弟姐妹分摊每月 3000 元（每年 36000 元）的扣除额度，每人分摊的额度最高不得超过每月 1500 元（每年 18000 元）。可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优于约定分摊。具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不得变更。

所称被赡养人是指年满 60 岁的父母，以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母。

（7）3 岁以下婴幼儿照护。

纳税人照护 3 岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿**每月 2000 元**的标准定额扣除。

父母可以选择由其中一方按扣除标准的 100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的 50%扣除,具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

3 岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除涉及的保障措施和其他事项,参照《个人所得税专项附加扣除暂行办法》有关规定执行。

3 岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除自 2023 年 1 月 1 日起实施。

【考点十一】房产税纳税审核（★★）

房产税的纳税申报和纳税审核

从价计征房产税＝**应税房产原值×（1－扣除比例）×1.2%**

从租计征房产税＝**房屋租金×12%**

个人出租住房：4%

1.自用房产审核要点。

从价计征：应纳税额＝房产计税余值×税率（1.2%）

房产计税余值：依照房产原值一次减除 **10%至 30%**的损耗价值以后的余额。

2.审核时，注意房产的原值是否真实，有无少报、瞒报的现象，有无分解记账的情况；纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，是否按规定增加其房屋原值，有无将其改建、扩建支出列入大修理范围处理的情况。

3.出租房产审核要点。

从租计征：应纳税额=房产租金收入×税率（12%）

（1）审核“其他业务收入”等账户和房屋租赁合同及租赁费用结算凭证，核实房产租金收入，有无出租房屋不申报纳税的问题。

（2）审核有无签订经营合同隐瞒租金收入，或以物抵租少报租金收入，或将房租收入计入营业收入未缴房产税的问题。

（3）审核有无出租使用房屋，或租用免税单位和个人私有房产的问题。

（4）对投资联营的房产，应区别对待：①共担风险的，按房产的计税余值从价计征房产税；②不承担风险的，按租金收入从租计征房产税。

【考点十二】土地增值税纳税审核（★★★）

计税依据：转让房地产所取得的增值额。

增值额＝收入额－规定的扣除项目金额

1.转让房地产收入审核要点。

应税收入审核时注意：有无分解收入、隐瞒收入、收入不及时入账以及成交价格明显偏低的问题。

2.扣除项目金额审核要点。

主要针对从事房地产开发纳税人销售新房及建筑物需要扣除的项目：

（1）取得土地使用权所支付的金额；

（2）房地产开发成本；

（3）房地产开发费用；

（4）与转让房地产有关的税金；

（5）财政部确定的其他扣除项目。

主要针对非从事房地产开发的纳税人销售旧房及建筑物需要扣除的项目：

（1）取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关税费；

（2）旧房及建筑物的评估价格；

（3）在转让环节缴纳的税金。

3.房地产开发企业销售其开发产品。

（1）取得土地使用权所支付的金额。

包括地价款，有关费用和税金（如契税）。

（2）房地产开发成本。

包括土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用等。

（3）房地产开发费用。

房地产开发费用的两种扣除方式：

①利息支出能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的：

允许扣除的房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5%以内

②利息支出不能按转让房地产项目计算分摊或不能提供金融机构证明的：

允许扣除的房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内。

【提示】

土地增值税清算时，已经计入房地产开发成本的利息支出，应调整至房地产开发费用中计算扣除。

房地产开发费用：

①2 种扣除方式；

②比例（据实扣除的利息支出与销售收入比例匹配）；

③无论账务如何处理，在计算土地增值税时，利息支出在房地产开发费用中扣除。

【考点十三】印花税纳税审核（★★）

一、印花税税目与税率

征税对象	适用比例税率
借款合同、融资租赁合同	0.05‰
营业账簿	0.25‰
买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同和商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	0.3‰
土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物、构筑物所有权转让书据和股权转让书据	0.5‰
租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同和证券交易	1‰

二、印花税的计税依据

重点关注以下几点：

1.加工承揽合同，计税依据为**加工或承揽收入**。

（1）由受托方提供原材料的加工、定做合同，凡在合同中**分别记载**加工费金额与原材料金额的，加工费金额按“加工承揽合同”，原材料金额按“购销合同”计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；若合同中**未分别记载**，则就全部金额依照加工承揽合同计税贴花。

（2）由委托方提供原材料的，原材料不计税，计税依据为加工费和辅料的合计数。

2.运输合同：计税依据为取得的**运费收入**，**不包括**所运货物的金额、装卸费和保险费等。

3.技术合同：合同所载的价款、报酬（含按研究开发经费一定比例作为报酬的情形）、使用费，其中研究开发经费不作为计税依据。

4.财产保险合同： **支付（收取）的保险费**，不包括所保财产金额

三、印花税税收优惠

重点关注以下几项：

减免税基本规定：

应税凭证的副本或者抄本；

农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同；

依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证；

中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证；

无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同；

财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据；

非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同；

个人与电子商务经营者订立的电子订单。

自 **2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日**，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，依据“六税两费“优惠政策相关规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征印花税（不含证券交易印花税）。